



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงาน ป.ป.ท.
เลขรับ 9565
วันที่ ๒7 ต.ค. 256
เวลา 10.14

ส่วนราชการ กกม. สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. ๑๘๐๑ (ณัฐพล)
ที่ ปป ๐๐๐๒/ ๒๕๖๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ศาลปกครองอุดรธานี มีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ทำคำชี้แจงคัดค้านคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
คดีหมายเลขดำ ที่ บ.๙/๒๕๖๘

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.)

๑. ข้อเท็จจริง

๑.๑ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๗.๑/๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ แจ้งคำสั่งของศาลปกครองอุดรธานี ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙/๒๕๖๘ ระหว่าง นายชยพล หรือนายบวร วิเศษสุนทร (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กับพวกรวม ๔ คน โดยศาลปกครองอุดรธานี เรียกให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำร้องขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาพร้อมด้วยพยานหลักฐานยื่นต่อศาล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง โดยจะต้องจัดส่งคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานไปยังสำนักงานคดีปกครองภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๑.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเป็นหลักการในกรณี หากศาลมีหมายแจ้งคำสั่งให้ทำคำชี้แจงคัดค้านเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้จัดทำคำชี้แจงคัดค้านเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. หรือกรรมการ ป.ป.ท. ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำชี้แจงฯ แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้มอบอำนาจ โดยไม่ต้องนำเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำคำชี้แจงฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามมติการประชุมฯ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วาระที่ ๕.๔๐

๑.๓ กกม. ได้จัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำร้องขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อเสนอ

กกม. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติเป็นหลักการไว้แล้ว ในการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. หรือ กรรมการ ป.ป.ท. ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำชี้แจงฯ แทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้มอบอำนาจ โดยไม่ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาอีก จึงเห็นควรจัดส่งคำชี้แจงคัดค้านคำร้องขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาดังกล่าว เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำชี้แจงฯ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองอุดรธานี แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดร. —

(นายณัฐพล บัวทุม)
นิติกรชำนาญการ

๓. ความเห็น...

๓. ความเห็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย.....

เห็นควรดำเนินการตามร่าง
ข้อเสนอมานี้ต่อไป

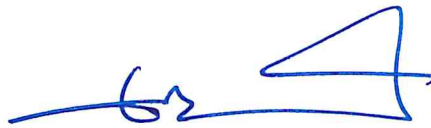
ชยุต ภาควัตถิพากร

(นายชยุต ภาควัตถิพากร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๔. ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เห็นควรดำเนินการตามร่าง



(นายเอกชัย เกษมสุขสวัสดิ์)

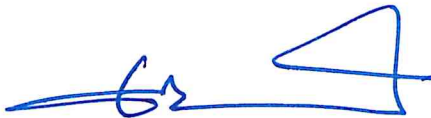
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำชี้แจงคัดค้านคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวฯ ตามที่ กกม. เสนอ



(นายเอกชัย เกษมสุขสวัสดิ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

นาง พวงชมพู

(นายอำนาจ พวงชมพู)

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ ปป ๐๐๐๒/๒๕๖๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งคำชี้แจงและยืนยันคำให้การ คดีหมายเลขดำที่ บ.๙/๒๕๖๘

เรียน อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๗.๑/๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำชี้แจงคัดค้านคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว

ก่อนการพิพากษาพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๓ ชุด

๒. แผ่นซีดีบรรจุสำเนาอิเล็กทรอนิกส์สรุปข้อเท็จจริงฯ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙/๒๕๖๘ ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การ ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครองอุดรธานีได้มีคำสั่งเรียกให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การ คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคัดค้านคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลา ในคดีดังกล่าว ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง โดยท่านได้ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการตรวจสอบคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุดรธานี ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อที่พนักงานอัยการจะได้พิจารณาประกอบการทำคำให้การเพิ่มเติมต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานคดีกับพนักงานอัยการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอเรียนว่า ตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น มิได้มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่จำต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เนื่องจากประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคำให้การนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารพยานหลักฐานประกอบไว้ในสรุปข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว พร้อมนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฯ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๘๕๓ อดิวิทย์พิการ

(นายชยุต อดิวิทย์พิการ)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

กลุ่มงานคดี กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ท.

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๕๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๕๒ (นายณัฐพล บัวทุม นิติกรชำนาญการ)

รับ	วันที่
คณบดี	วันที่ ๙/๑๐/๖๘
ตรวจ	วันที่ ๙/๑๐/๖๘